



PUTUSAN
Nomor 3500 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

CUT PERIANTI, bertempat tinggal di Jalan Batu Raden Raya, Nomor 39, RT 08, RW 12, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PT PERTAMINA HULU ENERGI OFFSHORE NORTH WEST JAVA (PHE ONWJ), berkedudukan di PT Pertamina Hulu Energi Tower, Lantai 25, Jalan TB. Simatupang, Kavling 99, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Farhan dan kawan-kawan, para pegawai PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java, berkantor di Kantor Zona 5, Menara Standart Chartered, lantai 27 dan 3, Jalan Prof. Dr. Satrio, Nomor 164, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2023;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3500 K/Pdt/2023



2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengganti kerugian materiil dan imateriil sejumlah Rp18.059.828.927,00 (delapan belas miliar lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah);
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
5. Menyatakan sah dan berharga sita lebih dulu yang telah diletakkan atas barang-barang yang bersangkutan berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan TB. Simatupang Kavling 99, Jakarta Selatan berikut bangunan di atasnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, maka saya mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Penggugat tidak mempunyai kapasitas atau *legal standing* dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat dikarenakan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali dengan Tergugat (*exceptio legitima persona standi in judicio*);
- Gugatan yang diajukan Penggugat telah salah dan keliru menjadikan pihak Tergugat dalam perkara *a quo* dikarenakan Tergugat bukanlah subjek hukum yang harus bertanggung jawab dalam hal terjadinya kerugian utang piutang antara Penggugat dengan PT Inspindo Mulia (*exceptio error in persona*);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3500 K/Pdt/2023



- Gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak karena seharusnya ditujukan kepada PT Inspindo Mulia (*exceptio plurum litis consortium*) sebagai pihak yang jelas memiliki hubungan hukum utang piutang dengan Penggugat;
- Gugatan diajukan tanpa memiliki dasar hukum yang jelas dan berdasarkan motif dan iktikad buruk (*vixatious*) untuk mendapatkan keuntungan finansial semata karena Penggugat mengetahui bahwa pada faktanya kerugian Penggugat bukan disebabkan karena perbuatan Tergugat dan jelas-jelas tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat (*exceptio doli praecentis*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan kerugian imaterial sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3500 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jak.Sel, tanggal 9 Juni 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini dihitung sejumlah Rp637.400,00 (enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 813/PDT/2022/PT DKI, tanggal 21 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Maret 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3500 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 813/PDT/2022/PT DKI, tanggal 21 Desember 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovens telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovens untuk mengganti kerugian materiil dan imateriil sejumlah Rp18.059.828.927,00 (delapan betas miliar lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah);
4. Memerintahkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovens untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
5. Menyatakan sah dan berharga sita lebih dulu yang telah diletakkan atas barang-barang yang bersangkutan berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan TB Simatupang Kavling 99 Jakarta Selatan berikut bangunan di atasnya;
6. Menghukum Termohon Kasasi dahuku Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovens untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3500 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 26 Juli 2023 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menyatakan gugatan Penggugat baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dimana terbukti gugatan Penggugat merupakan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo* adalah tentang pengerjaan proyek STC 0265 dan STC 0603 atau disebut sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Bahwa pihak Tergugat selaku pemilik proyek telah melakukan pelelangan objek sengketa yang dimenangkan oleh pihak PT Inspindo Mulia dan untuk mengerjakan proyek tersebut pihak Penggugat telah memberikan pinjaman modal kepada PT Inspindo Mulia, yang ternyata telah diketahui oleh masing-masing pihak dalam perkara *a quo* bahwa pihak PT Inspindo Mulia yang bukan merupakan pihak dalam perkara *a quo* merupakan perusahaan kecil yang mempunyai masalah baik dari sisi keuangan maupun manajemen, dan dikarenakan PT Inspindo Mulia sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan Tergugat dalam masalah penanganan pengerjaan proyek, dan begitu juga sebaliknya walaupun tidak ada kaitan langsung dengan Tergugat, juga berhubungan langsung dengan Penggugat dalam hal pinjaman modal untuk pengerjaan proyek dalam perkara *a quo*, maka sudah seharusnya untuk membuat lebih jelas dan terangnya masalah antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* pihak PT

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3500 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspindo Mulia harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena terbukti pihak PT Inspindo Mulia mempunyai peran sentral dan strategis serta menentukan dalam kelangsungan dan kelancaran pengerjaan proyek (objek sengketa) dan keuangannya dalam perkara *a quo*, sehingga dengan tidak ditariknya PT Inspindo Mulia berdasar dan beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* kurang pihak cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, sebagaimana pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi CUT PERIANTI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **CUT PERIANTI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3500 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3500 K/Pdt/2023